

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3902/2536

บริษัท สยาม นิสสัน ดีเซล เซ ลส์ จำกัด

โจทก์

นาง สุวรรณิ สังขรัตน์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 391, มาตรา 680, มาตรา 698

การที่จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์เกินกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อตลอดมาทุกงวด โจทก์ก็ยินยอมรับไว้โดยมิได้ทักท้วง ตามพฤติการณ์แสดงว่าหลังจากจำเลยที่ 1 ผิดนัดในการชำระค่าเช่าซื้อแล้ว โจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นสำคัญอีกต่อไป จึงนำเอาข้อกำหนดในสัญญาเช่าซื้อมาใช้บังคับโดยถือว่าโจทก์ยอมผ่อนผันเวลาที่สัญญาจะเลิกกันออกไปอีก และถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันทันทีในวันที่ที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระค่าเช่าซื้อหาได้ไม่ ในกรณีดังกล่าวหากโจทก์ต้องการจะเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 ก่อนโจทก์เพียงแต่มีหนังสือถึงจำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์ขาดประโยชน์จากการได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนมาล่าช้าเท่านั้น หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายโดยอ้างว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันก่อนแล้ว ถือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าซื้อแต่การที่โจทก์ได้ยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อโดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้โต้แย้งการยึดแต่อย่างใดเลยเป็นพฤติการณ์ที่ถือว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างประสงค์หรือสมัครงใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันแล้วนับแต่วันที่โจทก์ยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ถึงแม้ว่าโจทก์จะได้ติดตามยึดรถยนต์คืนจากจำเลยที่ 1 มาครั้งหนึ่งแล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ยัง

ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์อยู่แสดงว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวโจทก์และจำเลยที่ 1 ยังคงผูกพันกันตามสัญญาเช่าซื้ออยู่ สัญญายังมีได้เลิกกันในช่วงนั้น จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกัน จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อ เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน คู่สัญญาจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับสู่ฐานะที่เป็นอยู่เดิม จำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อจะต้องคืนรถยนต์เพื่อให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อกลับคืนสู่ฐานะเดิมและจะต้องใช้เงินเป็นค่าเสียหายแก่โจทก์ในการใช้รถยนต์ของโจทก์ในระหว่างที่ตนยังไม่ส่งมอบรถยนต์คืนตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกนิสสันดีเซล ของโจทก์ไปในราคา 583,000 บาท จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อบางส่วนในวันทำสัญญาเป็นเงิน 8,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระ 29 งวด งวดละเดือนโดยชำระทุกวันที่ 7 ของเดือน งวดแรกชำระในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2527 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อ โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระเงินร่วมกับจำเลยที่ 1 โจทก์ได้ทวงถามแล้ว แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 360,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ได้ติดตามยึดรถยนต์คืนจากจำเลยที่ 1 โดยโจทก์ได้ตกลงยินยอมให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันที่ยึดมาต่อไปใหม่ โดยจำเลยที่ 2 มิได้รู้เห็นและให้ความยินยอมด้วย ถือได้ว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน จำเลยที่ 2 ใน

ฐานะผู้ค้าประกันจึงเป็นอันหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้ออีกต่อไป และที่
จำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้อครั้งสุดท้ายแก่โจทก์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530 โจทก์
ยอมรับค่าเช่าซื้อซึ่งชำระไม่ตรงตามสัญญาและคิดเอาดอกเบี้ยเป็นการแสดงเจตนาว่า
จะไม่ถือเอาวันชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นสำคัญในอันจะเลิกสัญญา ฉะนั้น เมื่อ
โจทก์ยังมีได้บอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิยึดรถยนต์และฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ตั้งแต่ว
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 11 เกินกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อตลอดมาทุกงวด
โจทก์ก็ยินยอมรับไว้โดยมิได้หักท้วง ตามพฤติการณ์แสดงว่าหลังจากจำเลยที่ 1
ผิดนัดในการชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 1 แล้ว โจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่ถือเอา
กำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นสำคัญอีกต่อไป จึงนำเอาข้อกำหนดใน
สัญญาเช่าซื้อข้อ 2 ข้อ 8 และข้อ 10 มาใช้บังคับโดยถือว่าโจทก์ยอมผ่อนผันเวลาที่
สัญญาจะเลิกกันออกไปถึงงวดที่ 10 และถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันทันทีในวันที่ที่
จำเลยที่ 1 จะต้องชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 11 เต็มจำนวนในวันที่ 7 กันยายน 2528 หา
ได้ไม่ ในกรณีดังกล่าวหากโจทก์ต้องการจะเลิกสัญญาก็จะต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่
1 ชำระค่าเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 ก่อน คดีนี้

โจทก์เพียงแต่มีหนังสือถึงจำเลยทั้งสามลงวันที่ 31 มีนาคม 2531 ให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์ขาดประโยชน์จากการได้รับรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนมาล่าช้าเป็นเงิน 360,000 บาท ให้แก่โจทก์ภายในกำหนด 7 วัน โดยอ้างว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2528 เท่านั้น เห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายโดยอ้างว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันก่อนแล้ว ถือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าซื้อ โจทก์จึงยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์ได้ยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 เพราะเหตุที่จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อเกินกำหนดเวลาโดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้โต้แย้งการยึดแต่อย่างใดเลย เป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างประสงค์หรือสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันแล้วนับแต่วันที่โจทก์ยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและพิพากษายกฟ้องโจทก์ไปเสียทีเดียว นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ในปัญหาดังกล่าวฟังขึ้นบางส่วน

ปัญหาประการหลังนั้นเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะเป็นดังที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่าเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2528 โจทก์ได้ยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.5 แผ่นที่ 2 ถึงแผ่นที่ 20 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข จ.4 ให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 จนถึงงวดที่ 11 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 ตลอดมา ศาลฎีกาได้คำนวณจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวกับค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระตามงวดตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข จ.4 แล้วปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ครบถ้วนเพียงถึงงวดที่ 10 เท่านั้น ส่วนงวดที่ 11 ซึ่งจะต้องชำระในวันที่ 7 กันยายน 2528 จำเลยที่ 1 ชำระให้โจทก์เพียง 21,500 บาท ยังขาดอยู่อีก 500 บาท แสดงว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโจทก์และจำเลยที่ 1 ยังคงผูกพันกันตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข จ.4 อยู่

เช่นเดิม ที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่า สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันเมื่อประมาณเดือน พฤศจิกายน 2528 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวจึงยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อ เช่นเดิม

สำหรับปัญหาที่เหลือเรื่องค่าเสียหายนั้น เห็นว่า เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันในวันที่ 29 ธันวาคม 2530 คู่สัญญาจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม โดยจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อซึ่งมีหน้าที่จะต้องคืนรถยนต์เพื่อให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อ กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้นั้น จำเลยที่ 1 จะต้องใช้เงินเป็นค่าเสียหายแก่โจทก์ในการใช้รถยนต์ของโจทก์ในระหว่างที่ตนยังไม่ส่งมอบรถยนต์คืนตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่ง และ วรรคสามเมื่อจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ครบถ้วนเพียงถึงงวดที่ 10 ส่วนงวดที่ 11 ซึ่งจะต้องชำระในวันที่ 7 กันยายน 2528 จำเลยที่ 1 ยังชำระขาดอยู่อีก 500 บาท โจทก์ย่อมได้รับความเสียหายเนื่องจากโจทก์ยังไม่ได้รถยนต์ที่เช่าซื้อคืนจากจำเลยที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2528 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ที่ศาลชั้นต้น กำหนดให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์นับแต่วันที่ 7 กันยายน 2528 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ซึ่งโจทก์ขอมาเพียง 18 เดือน โดยให้เดือนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จมานั้น เป็นค่าเสียหายที่สมควรแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ในปัญหานี้ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย หากเรียกค่าเสียหายได้ก็ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท และเรียกได้เพียง 4 เดือน จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาโจทก์ในปัญหานี้ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ไพศาล รางฆาญร-ยงยุทธ ธารีสาร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>